Conditions générales de vente

Version du 02/11/2026 — ETHICARENA L.L.C-FZ

Article 1 – Identification du vendeur

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent aux ventes conclues avec ETHICARENA L.L.C-FZ, propriétaire et exploitante de la marque et de la plateforme AL BARAKA :

Siège social : Meydan Grandstand, 6th floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubaï, Émirats arabes unis

Numéro de licence : 2422583.01

Représentant légal : Sid Ali GHALMI

Email : contact@ethicarena.com

Plateforme : https://plateforme.albarakaecosysteme.com (la « Plateforme »)

Ci-après « ETHICARENA » ou « le Vendeur ».

Article 2 – Champ d'application

2.1. Les présentes CGV s'appliquent à toute commande passée auprès du Vendeur par une personne physique majeure ou une personne morale (le « Client »), quel que soit le canal : Plateforme, lien de paiement, ou commande conclue à la suite d'un échange avec l'équipe AL BARAKA.

2.2. Le Client déclare avoir la capacité juridique de contracter. Les offres AL BARAKA sont réservées aux personnes majeures.

2.3. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la commande. Elles sont accessibles à tout moment sur la Plateforme et peuvent être téléchargées ou imprimées. Le Client les accepte expressément en cochant la case prévue à cet effet avant la validation de sa commande.

2.4. Lorsqu'une offre fait l'objet d'un contrat spécifique signé par le Client, les stipulations de ce contrat prévalent sur les présentes CGV en cas de contradiction, sous réserve des droits impératifs dont bénéficie le Client consommateur.

2.5. Les dispositions protectrices des consommateurs prévues par la loi s'appliquent au Client consommateur. Elles s'appliquent aussi au Client professionnel employant cinq salariés au plus, lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Article 3 – Objet de la vente

Le Vendeur commercialise un accès à la Plateforme AL BARAKA. Dès l'ouverture de son accès, le Client accède à la totalité des contenus et des outils mis à sa disposition dans le cadre de l'offre souscrite.

Les contenus et outils accessibles ainsi que le prix de chaque offre sont présentés sur sa page de présentation et rappelés avant la validation de la commande, conformément aux articles L. 111-1 et L. 221-

5 du Code de la consommation.

Article 4 – Résultats non garantis

L'accès à la Plateforme relève d'une obligation de moyens. Il ne garantit aucun résultat, notamment financier. Les résultats dépendent de l'implication du Client, de ses compétences, de sa situation de départ et du contexte de marché. Les éventuelles garanties spécifiques prévues par un contrat signé s'appliquent dans les conditions strictement définies par ce contrat.

Article 5 – Prix

5.1. Les prix sont indiqués en euros. TVA non applicable.

5.2. Le Vendeur peut modifier ses prix à tout moment. Les commandes déjà validées ne sont pas concernées.

5.3. Les éventuels frais bancaires ou de change facturés par la banque du Client restent à sa charge.

Article 6 – Commande

6.1. La commande est passée sur la Plateforme ou via un lien de paiement sécurisé transmis par le Vendeur. Avant de valider, le Client peut vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d'éventuelles erreurs.

6.2. La validation de la commande implique une obligation de paiement. Le Vendeur confirme la commande par email. Cet email constitue la confirmation du contrat sur support durable et reprend l'accord du Client pour l'accès immédiat à la Plateforme ainsi que sa renonciation au droit de rétractation (article 10).

6.3. Le Vendeur peut refuser une commande en cas de litige de paiement antérieur avec le Client ou de manquement grave de celui-ci aux présentes CGV.

Article 7 – Paiement

7.1. Le paiement s'effectue exclusivement par carte bancaire, via notre prestataire de paiement sécurisé Stripe. Les données bancaires sont chiffrées et traitées par Stripe. Le Vendeur n'y a jamais accès en intégralité.

7.2. Paiement comptant : sauf mention contraire, le prix est exigible en totalité à la commande.

7.3. Paiement mensuel avec engagement : lorsqu'une offre est proposée sous forme d'abonnement avec durée d'engagement, le Client s'engage à régler chaque mensualité jusqu'au terme de la durée d'engagement indiquée avant la commande.

7.4. Paiement en plusieurs fois : lorsqu'il est proposé, le paiement fractionné est accordé sans frais ni intérêts. L'échéancier (nombre, montants et dates des débits) est communiqué avant la validation de la commande. L'accès à la totalité de la Plateforme est ouvert dès le règlement de la première échéance ; il peut être suspendu en cas d'échéance impayée, dans les conditions de l'article 8. Le Client autorise le débit automatique de chaque échéance sur la carte bancaire enregistrée.

7.5. Le Client garantit être titulaire du moyen de paiement utilisé ou autorisé à l'utiliser.

Article 8 – Retard ou défaut de paiement

8.1. Aucun intérêt de retard n'est appliqué.

8.2. En cas d'échec d'un paiement, le Client en est informé et dispose d'un délai pour régulariser. À défaut, une mise en demeure lui est adressée par email ou par courrier. Si la somme due n'est pas réglée dans un délai de 15 jours suivant la mise en demeure :

l'accès du Client à la Plateforme peut être suspendu jusqu'à régularisation ;

une indemnité forfaitaire de 50 € correspondant aux frais administratifs de traitement peut être réclamée ;

le Vendeur peut engager toute procédure de recouvrement amiable ou judiciaire des sommes restant dues.

8.3. Les frais de recouvrement restent à la charge du Vendeur, sauf décision de justice contraire.

Article 9 – Accès à la Plateforme

9.1. Ouverture de l'accès : l'accès est ouvert après la validation du paiement ou de la première échéance, au moyen d'identifiants personnels créés par le Client ou transmis par email.

9.2. Durée d'accès : la durée d'accès est indiquée sur la page de chaque offre. À défaut de précision, l'accès est accordé pour la durée de l'offre souscrite.

9.3. Accès personnel : l'accès est strictement personnel, incessible et intransmissible. Le partage des identifiants, la revente ou la diffusion des accès est interdit. En cas de manquement constaté, le Vendeur peut, après une mise en demeure restée sans effet sous 8 jours, suspendre ou résilier l'accès du Client. En cas de manquement grave (revente, diffusion publique des contenus), la suspension peut être immédiate.

9.4. Disponibilité : la Plateforme est accessible 24 h/24 et 7 j/7, sauf maintenance, mise à jour ou incident technique. Le Vendeur s'efforce de rétablir l'accès dans les meilleurs délais.

9.5. Équipement : le Client doit disposer d'un équipement et d'une connexion internet permettant d'utiliser la Plateforme (ordinateur, tablette ou smartphone récent, navigateur à jour).

9.6. Mises à jour : les contenus de la Plateforme peuvent être mis à jour ou enrichis. Le Client accède à la version en vigueur, sans que cela réduise les caractéristiques essentielles de l'offre souscrite.

Article 10 – Renonciation au droit de rétractation – Absence de remboursement

Avant la validation de sa commande, le Client demande expressément l'accès immédiat à la Plateforme et reconnaît renoncer à son droit de rétractation, en cochant la case prévue à cet effet, conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation. Cette renonciation est également prévue dans son contrat et confirmée dans l'email de confirmation de commande.

En conséquence, aucune rétractation ni aucun remboursement n'est accordé une fois la commande validée et l'accès ouvert, sauf disposition légale impérative contraire.

Article 11 – Garantie légale de conformité

11.1. Le Vendeur est tenu de fournir des contenus et services numériques conformes au contrat. Le Client consommateur bénéficie de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 224-25-1 et suivants du

Code de la consommation.

11.2. En cas de défaut de conformité, le Client peut obtenir la mise en conformité du contenu ou du service. À défaut, il peut obtenir une réduction du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues par la loi. Pour une fourniture continue (abonnement, accès sur une durée), la garantie s'applique pendant toute la durée de fourniture.

11.3. Pour signaler un défaut, le Client écrit à contact@ethicarena.com en décrivant le problème rencontré.

Article 12 – Propriété intellectuelle et confidentialité

12.1. L'ensemble des contenus de la Plateforme (vidéos, textes, méthodes, outils, modules, visuels, marque AL BARAKA) est la propriété exclusive d'ETHICARENA L.L.C-FZ.

12.2. L'accès confère au Client un droit d'usage personnel, non exclusif et non transférable, limité à ses besoins propres et à la durée d'accès prévue. Toute reproduction, diffusion, revente, mise à disposition de tiers ou exploitation commerciale des contenus, totale ou partielle, est interdite sans autorisation écrite du Vendeur.

12.3. Le Client s'engage à ne pas divulguer à des tiers les contenus et supports réservés aux membres.

Article 13 – Obligations du Client

Le Client s'engage à :

fournir des informations exactes lors de sa commande et les tenir à jour ;

utiliser la Plateforme dans le respect des lois en vigueur et des droits des tiers ;

respecter les règles de courtoisie dans l'espace communautaire et dans ses échanges avec les autres membres et l'équipe. Le harcèlement, les propos haineux, la sollicitation commerciale non autorisée des membres et toute manipulation d'autrui sont interdits ;

accomplir lui-même les formalités administratives, fiscales et sociales liées à sa propre activité ;

sauvegarder, s'il le souhaite, les documents mis à sa disposition.

En cas de manquement grave à ces obligations, le Vendeur peut, après mise en demeure restée sans effet, suspendre ou résilier l'accès du Client à l'espace communautaire ou à la Plateforme. Si le manquement le justifie, la suspension peut être immédiate.

Article 14 – Responsabilité

14.1. Le Vendeur est responsable de la bonne exécution de ses obligations, dans les conditions prévues par la loi.

14.2. Sa responsabilité ne peut être engagée en cas de force majeure, de fait d'un tiers, ou de mauvaise utilisation de la Plateforme par le Client. Elle ne peut pas non plus l'être pour les décisions que le Client prend dans le cadre de sa propre activité.

14.3. Le Client est responsable des dommages qu'il cause au Vendeur ou aux tiers par la violation de ses obligations au titre des présentes CGV.

14.4. Aucune stipulation des présentes ne limite la responsabilité du Vendeur au-delà de ce que permet la loi applicable aux consommateurs.

Article 15 – Données personnelles

Les données personnelles du Client sont traitées conformément à notre Politique de confidentialité, accessible sur la Plateforme.

Article 16 – Service client et réclamations

Pour toute question ou réclamation : contact@ethicarena.com. Le Vendeur s'engage à répondre dans les meilleurs délais.

Article 17 – Droit applicable et juridiction

17.1. Les présentes CGV sont soumises au droit français. Le Client consommateur conserve en tout état de cause le bénéfice des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle (article 6 du Règlement (CE) n° 593/2008 « Rome I »).

17.2. En cas de litige, les parties rechercheront d'abord une solution amiable. À défaut, le Client consommateur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou celle du lieu de survenance du fait dommageable. Pour les Clients professionnels, les tribunaux de Paris sont compétents.

Article 18 – Divers

Si une clause des présentes CGV était déclarée nulle, les autres clauses resteraient en vigueur. Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir d'une clause ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

ETHICARENA L.L.C-FZ — Licence n° 2422583.01
Meydan Grandstand, 6th floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubaï, Émirats arabes unis
contact@ethicarena.com